

MASTERCLASS PROFESIONAL

Introducción al Abordaje Neuropsicológico Forense en la Evaluación Pericial

11 DE ABRIL DE 2026

Dirigido a:

Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y estudiantes avanzados de áreas vinculadas a la salud mental y el ámbito jurídico.

Objetivo de la formación

Brindar herramientas teóricas y clínicas para la comprensión del funcionamiento neuropsicológico en contextos forenses, permitiendo evaluar con mayor precisión el **daño psíquico, la credibilidad del relato y la posible simulación.**

MÓDULO 1

Introducción al abordaje neuropsicológico forense

Este primer módulo cumple una función decisiva dentro de la formación: **instalar el marco epistemológico, técnico y ético** desde el cual debe comprenderse la evaluación neuropsicológica en contexto pericial.

No se trata solamente de “aplicar tests” o de conocer funciones cognitivas aisladas, sino de entender que, en el terreno forense, toda evaluación **se encuentra inserta en una lógica distinta a la clínica tradicional.**

Aquí el profesional no trabaja únicamente para comprender o asistir a un sujeto, sino para **producir una lectura técnicamente fundada, jurídicamente útil y**

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

éticamente responsable de un funcionamiento psíquico y cognitivo en relación con un hecho litigioso.

La neuropsicología forense constituye un campo de intersección entre la psicología, la neuropsicología clínica, la psiquiatría, el derecho y la metodología pericial.

Su especificidad radica en que estudia la relación entre **funcionamiento cerebral, rendimiento cognitivo, conducta, relato y contexto jurídico**, con el objetivo de aportar elementos válidos a la administración de justicia.

En ese marco, la tarea del perito exige una posición rigurosa: **ni terapeuta, ni defensor de parte, ni operador moral.**

El perito debe ubicarse como **tercero técnico**, cuya función es observar, analizar, contrastar y concluir dentro de los límites de su disciplina.

En muchas causas judiciales, el operador jurídico solicita al psicólogo o al perito que se pronuncie sobre cuestiones tales como: **existencia de daño psíquico, secuelas cognitivas tras traumatismos, impacto neuropsicológico de situaciones traumáticas, capacidad de comprender y dirigir actos, credibilidad de un relato, presencia de simulación, exageración o minimización sintomática.**

Estas demandas no pueden responderse de manera intuitiva ni exclusivamente clínica. Requieren una metodología específica, una lectura crítica de los instrumentos y un razonamiento pericial que permita articular datos observables con inferencias prudentes y técnicamente justificadas.

Por eso, este módulo inicial propone sentar las bases de esa mirada.

1. Diferencias entre evaluación clínica y evaluación pericial

Uno de los errores más frecuentes en profesionales que comienzan a incursionar en el ámbito forense es trasladar sin mediaciones la lógica clínica al campo pericial.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Aunque ambas comparten herramientas, entrevistas y técnicas de exploración psicológica, **no persiguen los mismos fines, no responden a la misma demanda y no producen el mismo tipo de verdad.**

a) Diferencia en la finalidad

La evaluación clínica tiene como eje comprender el padecimiento subjetivo, arribar a hipótesis diagnósticas, orientar un tratamiento o acompañar un proceso terapéutico. Su finalidad es esencialmente asistencial. El sujeto consulta porque sufre, porque tiene un malestar, o porque necesita ayuda. El vínculo está orientado a la comprensión y al alivio.

La evaluación pericial, en cambio, no tiene una finalidad terapéutica sino **probatoria, esclarecedora y técnico-judicial**. Su objetivo no es aliviar al evaluado, sino responder puntos de pericia, producir información relevante para una causa y traducir observaciones técnicas en conclusiones útiles para el juez, fiscal, defensor o tribunal. Aquí el centro no es el bienestar del entrevistado, sino la **pertinencia de la información respecto del objeto jurídico en discusión.**

b) Diferencia en la demanda

En clínica, la demanda suele emerger del propio sujeto o de su entorno de cuidado. Existe una búsqueda, al menos parcial, de comprensión o ayuda.

En la pericia, la demanda proviene de un tercero: **un juzgado, una fiscalía, una defensa, una aseguradora, una institución.** Esto modifica radicalmente la escena. El evaluado puede no querer estar allí, puede sentirse observado, cuestionado o amenazado, y puede incluso tener intereses concretos en los resultados. **Esto obliga al perito a contemplar variables motivacionales, defensivas, disimulaciones, simulaciones, sobreactuaciones o narrativas estratégicas.**

c) Diferencia en el vínculo profesional

La clínica se sostiene en una **alianza terapéutica**. Aun con tensiones, el vínculo busca generar confianza, sostén y apertura subjetiva.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

En la pericia, el vínculo es técnico, delimitado y asimétrico. Debe haber respeto, escucha y cuidado, pero no alianza terapéutica. El perito no promete ayuda clínica, no interviene para transformar el sufrimiento en esa instancia, y no debe confundir empatía con identificación. El evaluado necesita saber claramente que está en una evaluación pericial y que la información obtenida será utilizada en un contexto judicial.

d) Diferencia en el tipo de verdad buscada

En clínica, muchas veces alcanza con una verdad subjetiva: cómo vive el sujeto su conflicto, qué sentido le atribuye, cómo organiza su sufrimiento.

En la pericia, esa verdad subjetiva es relevante, pero no suficiente. Debe ser puesta en tensión con consistencia interna, coherencia temporal, correlatos conductuales, datos documentales, resultados psicométricos, antecedentes y plausibilidad neuropsicológica. El perito no trabaja con la mera declaración, sino con el **análisis crítico del valor técnico de esa declaración.**

e) Diferencia en el producto final

La clínica produce una orientación diagnóstica, una indicación terapéutica, una comprensión psicodinámica o una devolución al paciente.

La pericia produce un informe técnico destinado a terceros, con estructura argumentativa, delimitación metodológica, lenguaje claro y conclusiones ceñidas a los puntos solicitados. Allí cada inferencia debe estar respaldada por datos observables y por una línea de razonamiento defendible.

2. La necesidad de una epistemología pericial

Antes de administrar instrumentos, el profesional debe asumir que en forense no basta con “saber psicología”; **hay que saber cómo convertir observaciones psicológicas en prueba técnica.** Esto requiere una epistemología específica.

La pericia no es un espacio de opinión personal. Tampoco es un lugar para validar intuiciones, moralizar conductas o patologizar aquello que genera rechazo.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

La evaluación forense exige:

- Delimitación del objeto de estudio;
- Selección pertinente de técnicas;
- Registro cuidadoso de la conducta observada;
- Análisis integrado de resultados;
- Diferenciación entre dato, interpretación e inferencia;
- Prudencia al establecer relaciones causales;
- Conciencia de los límites de la disciplina.

En neuropsicología forense esto es aún más importante, porque el profesional puede verse tentado a sobredimensionar rendimientos aislados o a concluir de forma apresurada daño cerebral, deterioro, simulación o incapacidad a partir de hallazgos parciales.

Un mal desempeño en memoria no implica necesariamente lesión cerebral; una contradicción narrativa no supone automáticamente mentira; una queja cognitiva intensa no equivale por sí sola a deterioro neuropsicológico.

La lectura forense debe ser siempre diferencial y multicausal.

3. Rol del perito en el sistema judicial

El perito es un auxiliar técnico de la justicia. Esta definición, aunque clásica, debe ser profundizada. No se trata simplemente de “dar una opinión”, sino de **traducir un saber especializado a un lenguaje comprensible y útil para el proceso judicial**, sin perder rigor.

a) El perito como tercero técnico

El perito no representa el sufrimiento del evaluado, ni la indignación de la víctima, ni la estrategia de la defensa, ni el deseo de condena o absolución.

Su lugar es el de tercero técnico. Esa tercera posición es lo que otorga credibilidad a la pericia.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Ser tercero implica sostener una distancia adecuada:

- No fusionarse con la narrativa del examinado;
- No dejarse capturar por el impacto emocional del caso;
- No actuar como terapeuta;
- No responder a expectativas implícitas del sistema.

El perito debe sostener independencia interna, incluso cuando ha sido designado por una de las partes. Su lealtad principal es hacia el método, hacia la ética profesional y hacia la consistencia de sus conclusiones.

b) Función traductora

El derecho formula preguntas que no siempre coinciden con las categorías psicológicas. El juez puede preguntar si existe daño psíquico, si una persona puede discernir, si hay secuelas, si un testimonio resulta creíble, si el sujeto simula.

El perito debe traducir esas preguntas a variables psicológicas y neuropsicológicas evaluables, para luego devolverlas nuevamente al campo jurídico en forma comprensible.

Esta tarea de traducción es central. Un informe técnicamente brillante pero ininteligible para un operador jurídico pierde eficacia. Del mismo modo, un informe demasiado simplificado puede volverse dogmático o débil. El desafío del perito es articular precisión técnica con claridad expositiva.

c) Función de delimitación

Un buen perito también sabe decir qué no puede concluir. Esto es fundamental. Muchas veces el sistema judicial espera definiciones contundentes allí donde la ciencia solo puede ofrecer probabilidades, compatibilidades o hipótesis prudentes.

Por ejemplo:

- No siempre puede establecerse causalidad lineal entre hecho traumático y rendimiento cognitivo;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- No toda inconsistencia equivale a simulación;
- No toda alteración atencional implica trastorno neurocognitivo;
- No toda emoción intensa invalida un testimonio.

El perito serio no sobrepromete certeza. Delimita alcances y límites.

d) Función ética

La evaluación forense puede tener consecuencias profundas: **condenas, absoluciones, regímenes de visitas, indemnizaciones, imputabilidad, acceso a derechos, restricciones de libertad, cuestionamientos a la credibilidad de una víctima o de un imputado.**

Por eso, la ética pericial no es un adorno, sino el núcleo mismo del trabajo.

Trabajar éticamente implica:

- Informar adecuadamente el encuadre;
- No prometer confidencialidad absoluta cuando no corresponde;
- No inducir respuestas;
- No sesgar el análisis por prejuicios;
- Fundamentar cada conclusión;
- Evitar afirmaciones humillantes, especulativas o sensacionalistas;
- Reconocer las limitaciones del examen realizado.

4. Conceptos básicos de neuropsicología aplicados al ámbito forense

La neuropsicología estudia la relación entre cerebro, cognición, emoción y conducta.

En el campo forense, esta relación adquiere especial valor porque permite comprender cómo determinadas alteraciones cognitivas pueden influir en la percepción, la codificación de la experiencia, el almacenamiento mnésico, la

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

evocación, el juicio, la toma de decisiones, el control inhibitorio y la organización del relato.

a) Qué aporta la neuropsicología al campo pericial

Aporta una mirada estructurada sobre el funcionamiento cognitivo.

Permite examinar si existen:

- Déficits atencionales;
- Fallas mnésicas;
- Lentificación del procesamiento;
- Alteraciones ejecutivas;
- Desorganización visoespacial;
- Dificultades de lenguaje;
- Compromiso en razonamiento, planificación o monitoreo.

En contexto forense, esto puede ser relevante para:

- Valorar secuelas posteriores a traumatismos craneoencefálicos;
- Estimar impacto cognitivo de hechos traumáticos severos;
- Analizar aptitud para declarar o comprender actos;
- Diferenciar queja subjetiva de deterioro objetivo;
- Evaluar consistencia entre relato y funcionamiento cognitivo observado;
- Considerar hipótesis de simulación, exageración o minimización.

b) Neuropsicología y trauma

Un punto clave en la masterclass es que la neuropsicología forense no debe reducirse a la búsqueda de lesión cerebral.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

También debe comprender cómo el trauma afecta el rendimiento cognitivo sin que necesariamente exista daño neurológico estructural.

Las experiencias traumáticas pueden alterar:

- La atención sostenida y selectiva;
- La memoria episódica;
- La organización temporal del relato;
- La flexibilidad cognitiva;
- El control inhibitorio;
- La velocidad de procesamiento;
- La regulación emocional que sostiene el acceso narrativo.

Esto es especialmente relevante en víctimas de violencia, abuso, amenazas, accidentes o situaciones de estrés extremo. El relato traumático muchas veces aparece fragmentado, sensorial, desordenado o incompleto. Desde una mirada ingenua o excesivamente judicializada, esa fragmentación puede interpretarse como inconsistencia.

Desde una mirada informada en trauma y neuropsicología, puede comprenderse como expresión esperable de un modo de codificación bajo alto impacto emocional.

c) Neuropsicología y credibilidad

La credibilidad no depende solo de la coherencia formal del discurso.

Un relato puede ser verdadero y estar desorganizado, o falso y estar muy bien estructurado.

La neuropsicología ayuda a pensar si el modo en que una persona narra es compatible con su edad, su nivel intelectual, su estado emocional, sus capacidades mnésicas y su funcionamiento ejecutivo.

Aquí el profesional debe ser sumamente cuidadoso: la neuropsicología aporta elementos para comprender el rendimiento cognitivo y la estructura del

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

testimonio, pero **no autoriza por sí sola a declarar verdad o falsedad**. Su aporte es contextualizar, compatibilizar, problematizar y enriquecer el análisis.

d) Neuropsicología y simulación

El campo forense exige prestar atención a la posibilidad de distorsión deliberada. Algunas personas pueden exagerar dificultades cognitivas para obtener beneficios jurídicos, económicos o procesales. Otras pueden minimizar o disimular síntomas por vergüenza, temor o conveniencia.

La simulación no se diagnostica por intuición ni por “sensación clínica”. Requiere evaluación multimétodo, observación conductual, análisis de consistencia interna, revisión de antecedentes y, cuando corresponde, uso de indicadores específicos de validez de esfuerzo o desempeño. Aun así, la conclusión debe formularse con enorme prudencia.

5. Funciones cognitivas relevantes en la evaluación forense

Dentro del abordaje neuropsicológico, algunas funciones adquieren especial centralidad por su impacto directo en la conducta, el relato y la capacidad de juicio. En este primer módulo conviene introducirlas de forma sólida, para luego profundizarlas en módulos posteriores.

5.1 Memoria

La memoria es una de las funciones más solicitadas en contexto forense porque muchas causas dependen de lo que una persona recuerda, cómo lo recuerda y con qué grado de estabilidad o precisión puede evocarlo.

a) La memoria no es una grabación exacta

Uno de los errores más comunes en el campo jurídico es suponer que la memoria funciona como una reproducción fiel de los hechos. En realidad, la memoria es reconstructiva. Está influida por la emoción, la atención disponible al momento del hecho, el paso del tiempo, los relatos posteriores, la sugestión, el contexto de interrogación y el significado subjetivo del evento.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Esto no invalida el valor testimonial, pero obliga a comprender que recordar no es reproducir literalmente.

b) Tipos de memoria relevantes

Conviene distinguir al menos:

Memoria inmediata y de trabajo: importante para sostener información, comprender consignas, organizar respuestas y realizar operaciones mentales en línea.

Memoria episódica: fundamental para relatar hechos autobiográficos situados en tiempo y espacio. Es crucial en testimonios.

Memoria semántica: alude al conocimiento general, vocabulario, datos aprendidos.

Memoria prospectiva: permite recordar acciones futuras; puede influir en adherencia, cumplimiento de instrucciones o rutinas.

c) Memoria y trauma

En situaciones traumáticas puede haber:

- Recuerdos intrusivos muy vívidos de fragmentos sensoriales;
- Lagunas parciales;
- Dificultad para ordenar cronológicamente los hechos;
- Evocación fragmentaria;
- Hipermnesia de detalles periféricos y amnesia de otros centrales, o viceversa.

Esto obliga a un análisis fino. No debe equipararse fragmentación con falsedad.

d) Memoria y daño psíquico

En algunas pericias, especialmente de daño psíquico o secuelas, la persona refiere “desde ese hecho no soy el mismo”, “olvido todo”, “no puedo concentrarme”.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

La evaluación debe discriminar si se trata de:

- Afectación cognitiva objetiva;
- Interferencia emocional severa;
- Trastornos del sueño;
- Sintomatología ansiosa o depresiva;
- Efectos farmacológicos;
- Factores motivacionales;
- Simulación o amplificación.

5.2 Atención

La atención es la puerta de entrada del procesamiento cognitivo. Sin atención suficiente, la codificación de la experiencia se vuelve deficitaria y la evocación posterior pierde confiabilidad.

a) Por qué importa tanto en forense

La atención influye en:

- Lo que la persona percibió del hecho;
- Cuánto pudo registrar;
- Qué pudo codificar;
- Cuán consistente será después su evocación;
- Su rendimiento durante la entrevista y en las pruebas.

Una persona altamente ansiosa, traumatizada, fatigada o medicada puede mostrar rendimientos atencionales pobres sin que eso implique necesariamente daño cerebral.

b) Componentes atencionales

Conviene enseñar que la atención no es una sola función, sino un conjunto:

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Atención sostenida: capacidad de mantener el foco en el tiempo.

Atención selectiva: filtrar estímulos irrelevantes.

Atención alternante: cambiar de una tarea a otra.

Atención dividida: responder a más de una demanda simultánea.

En pericia, alteraciones atencionales pueden impactar tanto en el desempeño testístico como en la calidad del relato.

c) Atención y estrés

El estrés agudo puede estrechar el foco atencional. Esto explica por qué, en eventos críticos, algunas víctimas recuerdan con nitidez ciertos detalles y no otros. En cambio, el estrés crónico puede deteriorar la concentración sostenida y generar sensación de “mente nublada”, frecuente en cuadros traumáticos, depresivos o ansiosos prolongados.

5.3 Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas son esenciales porque regulan la conducta compleja, la capacidad de planificar, inhibir impulsos, monitorear errores, flexibilizar estrategias y organizar un discurso coherente.

a) Relevancia forense

En contexto pericial, las funciones ejecutivas son decisivas para analizar:

- Capacidad de juicio;
- Control inhibitorio;
- Impulsividad;
- Organización narrativa;
- Toma de decisiones;
- Capacidad de anticipar consecuencias;
- Manejo de normas;
- Adaptación conductual.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

También son fundamentales en evaluaciones de imputabilidad, daño cognitivo, secuelas frontales, violencia impulsiva, consumo problemático y trastornos del autocontrol.

b) Componentes ejecutivos principales

Inhibición: frenar respuestas automáticas o inapropiadas.

Flexibilidad cognitiva: cambiar de estrategia cuando una vía deja de ser útil.

Planificación: organizar pasos hacia un objetivo.

Monitoreo: supervisar el propio desempeño y corregir errores.

Actualización: revisar y modificar información activa.

Abstracción y razonamiento: comprender reglas, relaciones y consecuencias.

c) Funciones ejecutivas y relato

Una persona con alteraciones ejecutivas puede narrar de forma tangencial, desorganizada, impulsiva o poco monitoreada.

Esto no necesariamente implica mendacidad. A veces expresa una dificultad genuina para ordenar mentalmente la información o sostener una línea narrativa estable.

d) Funciones ejecutivas y responsabilidad

Aquí es importante hacer una aclaración sofisticada: déficit ejecutivo no equivale automáticamente a inimputabilidad ni a incapacidad total de autodeterminación.

El análisis jurídico de la responsabilidad es más complejo y no puede deducirse linealmente de un resultado neuropsicológico.

La tarea del perito es aportar elementos sobre control, juicio y regulación; la valoración jurídica final corresponde al tribunal.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

6. La entrevista en neuropsicología forense: primera herramienta de alto valor

Aunque luego se apliquen tests, la entrevista sigue siendo el núcleo inicial de la evaluación. No es una instancia informal.

Es un espacio de observación intensiva.

Durante la entrevista el perito ya evalúa:

- Nivel de conciencia y orientación;
- Calidad del lenguaje;
- Comprensión de consignas;
- Fluidez narrativa;
- Secuenciación temporal;
- Tolerancia a la frustración;
- Control de impulsos;
- Fatigabilidad;
- Consistencia del relato;
- Estilo de respuesta;
- Tono afectivo;
- Modalidad vincular;
- Posibles signos de teatralización, minimización o sobreactuación.

La entrevista permite también registrar discrepancias entre queja subjetiva y conducta observable. Por ejemplo, un examinado que refiere una memoria devastada pero recuerda múltiples detalles contextuales no invalida automáticamente su queja, pero sí obliga a un análisis más fino.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

7. Riesgos técnicos frecuentes en el inicio del trabajo pericial

Es muy importante que este módulo enseñe también errores habituales, porque eso jerarquiza la formación y te posiciona como docente experto.

Error 1: psicologizar lo jurídico sin traducirlo

Hablar en lenguaje excesivamente clínico y no responder lo que el expediente necesita.

Error 2: juridizar lo psicológico

Responder como si el perito fuera juez, afirmando culpabilidad, inocencia o verdad absoluta.

Error 3: sobrediagnosticar deterioro

Inferir daño neuropsicológico a partir de un mal rendimiento aislado, sin contemplar factores emocionales, educativos o motivacionales.

Error 4: confundir inconsistencia con mentira

Las contradicciones pueden derivar de trauma, fatiga, bajo nivel cultural, ansiedad o fallas ejecutivas.

Error 5: concluir simulación sin pruebas suficientes

La simulación exige evidencia convergente, no impresiones clínicas.

Error 6: omitir el contexto

No es lo mismo evaluar a una víctima traumatizada, a un imputado, a una persona en litigio económico o a un sujeto en contexto de alta sugestión institucional.

8. Articulación entre funcionamiento cognitivo, conducta y contexto jurídico

Uno de los aportes más valiosos de la neuropsicología forense es que permite salir de una lógica meramente sintomática. No se trata solo de registrar

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

síntomas, sino de analizar cómo determinadas funciones cognitivas participan en la conducta jurídicamente relevante.

Por ejemplo:

- Una alteración atencional puede afectar la percepción de un hecho;
- Una falla ejecutiva puede influir en el control de impulsos;
- Una memoria traumática fragmentada puede impactar en la linealidad del testimonio;
- Una queja cognitiva intensa puede formar parte de un cuadro depresivo postraumático;
- Un bajo rendimiento puede estar sobredeterminado por dolor, ansiedad, insomnio, medicación o litigio.

La mirada forense exige entonces una integración: **síntoma + función cognitiva + conducta + contexto + motivación + demanda judicial.**

9. Cierre conceptual del módulo

Este primer módulo debe dejar una idea muy clara en los participantes: **la evaluación neuropsicológica forense no consiste en importar pruebas clínicas al expediente, sino en construir un razonamiento técnico específico para el ámbito judicial.**

El perito que trabaja en este campo necesita:

- Comprender la diferencia entre asistir y evaluar;
- Conocer el lugar institucional que ocupa;
- Dominar conceptos neuropsicológicos básicos;
- Leer críticamente memoria, atención y funciones ejecutivas;
- Contextualizar los hallazgos en relación con trauma, credibilidad, daño y simulación;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Sostener prudencia inferencial;
- Redactar con claridad, neutralidad y fundamento.

En otras palabras, el valor del perito no radica solo en saber administrar instrumentos, sino en su capacidad de **pensar pericialmente**.

“En el campo forense, no alcanza con escuchar lo que una persona dice ni con observar cómo se comporta. Debemos preguntarnos cómo funciona cognitivamente, cómo procesa la experiencia, cómo recuerda, cómo organiza su relato y qué variables pueden estar modulando ese rendimiento.

La neuropsicología forense nos obliga a salir de la intuición y a entrar en un terreno de mayor rigor, donde cada conclusión debe nacer de la articulación entre clínica, técnica y responsabilidad jurídica.”

Objetivos de aprendizaje del módulo 1

Al finalizar este módulo, los participantes deberían poder:

1. Diferenciar con claridad la evaluación clínica de la evaluación pericial.
2. Comprender el rol del perito como tercero técnico dentro del sistema judicial.
3. Identificar los principales aportes de la neuropsicología al ámbito forense.
4. Reconocer la relevancia de memoria, atención y funciones ejecutivas en la evaluación pericial.
5. Evitar errores frecuentes de interpretación en casos de daño psíquico, credibilidad y simulación.
6. Comenzar a construir una mirada pericial integrada, rigurosa y éticamente fundada.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

MÓDULO 2

Evaluación cognitiva en contextos judiciales

Ejes del módulo

- Evaluación del funcionamiento cognitivo en víctimas e imputados
- Impacto del trauma en la memoria y el relato
- Distorsiones cognitivas y su relevancia en la pericia

1. Apertura conceptual del módulo

En el contexto judicial, la evaluación cognitiva adquiere una importancia decisiva porque el sistema de justicia necesita saber no solo **qué dice una persona, sino también desde qué condiciones cognitivas, emocionales y subjetivas lo dice.**

No alcanza con escuchar un relato. Tampoco basta con registrar síntomas.

En la práctica pericial, el profesional debe preguntarse:

- ¿Cómo funciona cognitivamente esta persona?
- ¿Qué capacidades conserva y cuáles se encuentran alteradas?
- ¿Qué efecto puede tener el trauma sobre su modo de recordar y narrar?
- ¿Qué distorsiones aparecen en su interpretación de los hechos?
- ¿Existe coherencia entre su discurso, su conducta, sus antecedentes y su rendimiento?
- ¿Hay indicadores de afectación genuina, de sobreactuación, de minimización o de reorganización defensiva?

Estas preguntas no son accesorias. Son centrales, porque el relato de una víctima, la declaración de un imputado, la comprensión de un hecho, la capacidad de responder a una entrevista o el juicio sobre la credibilidad de una

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

narración dependen, en gran medida, del funcionamiento cognitivo y del estado psíquico de quien comparece.

La evaluación cognitiva en contexto judicial no debe pensarse como una mera administración de pruebas, sino como una **exploración integral del modo en que la mente organiza, procesa, filtra, recuerda y comunica una experiencia bajo condiciones de estrés, trauma, conflicto o litigio.**

Por eso, este módulo exige del perito una mirada especialmente refinada. No se trata de caer en reduccionismos. No toda falla de memoria implica daño cerebral. No toda incoherencia significa mentira. No toda firmeza narrativa implica veracidad. No toda emoción intensa invalida un testimonio. Tampoco toda aparente frialdad es ausencia de afectación.

La tarea del experto consiste en construir una lectura compleja, prudente y técnicamente fundada.

2. La evaluación cognitiva en contextos judiciales: especificidad y sentido

La evaluación cognitiva en el ámbito judicial tiene un objetivo diferente al de una evaluación clínica o educativa. No busca exclusivamente diagnosticar dificultades ni planificar rehabilitación.

Busca establecer **qué relevancia tienen esas funciones cognitivas en relación con un hecho jurídico**, un litigio o una controversia legal.

En este marco, evaluar cognitivamente implica explorar:

- Capacidad de atención y concentración;
- Capacidad de codificar, almacenar y recuperar recuerdos;
- Organización temporal y lógica del relato;
- Control inhibitorio;
- Capacidad de juicio;
- Comprensión de situaciones complejas;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Flexibilidad cognitiva;
- Nivel de sugestibilidad;
- Consistencia interna del discurso;
- Presencia de distorsiones en la interpretación de los hechos.

Esto puede ser crucial en múltiples escenarios:

- Víctimas de abuso o violencia;
- Personas expuestas a trauma agudo o crónico;
- Imputados con sospecha de alteración cognitiva;
- Litigios por daño psíquico o secuelas neuropsicológicas;
- Causas donde la credibilidad del relato ocupa un lugar central;
- Casos donde debe analizarse simulación, exageración o minimización.

Aquí el profesional debe evitar dos extremos igualmente peligrosos: el de la **lectura ingenua**, que toma el relato como transparente, y el de la **lectura hiperdesconfiada**, que patologiza toda inconsistencia. El verdadero trabajo pericial ocurre entre esos dos extremos.

3. Evaluación del funcionamiento cognitivo en víctimas e imputados

Este punto es central porque la posición subjetiva y jurídica del examinado modifica la escena evaluativa.

No se evalúa del mismo modo a una víctima que a un imputado, aunque los principios metodológicos de base sean los mismos. Lo que cambia es la economía psíquica del encuentro, la motivación, el tipo de conflicto interno, el sentido defensivo del relato y el lugar que ocupa el examen en la trama judicial.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

3.1. Evaluación cognitiva en víctimas

Cuando se evalúa a una víctima, el profesional debe tener presente que muchas de las alteraciones cognitivas observables pueden no deberse a un déficit estructural, sino al impacto traumático de la experiencia vivida.

La víctima puede presentarse con:

- Dificultades atencionales;
- Bloqueos mnésicos;
- Hipervigilancia;
- Desorganización narrativa;
- Oscilaciones afectivas;
- Recuerdos intrusivos;
- Lagunas parciales;
- Confusión temporal;
- Evitación de ciertos contenidos;
- Respuestas fragmentadas o sobrecargadas de sensorialidad.

Todo ello puede formar parte del modo en que el aparato psíquico procesa una experiencia altamente disruptiva.

a) La víctima no siempre relata de forma lineal

Uno de los errores más frecuentes en contextos judiciales es esperar de una víctima traumatizada un relato prolijo, cronológico, calmo y perfectamente consistente. **Esa expectativa, aunque frecuente, desconoce cómo funciona la memoria bajo trauma.**

Una víctima puede recordar con nitidez algunos detalles aparentemente secundarios y no poder organizar claramente otros que el operador judicial considera centrales. Puede volver repetidamente a una escena sensorial, quedarse en blanco ante una pregunta específica, desorganizarse

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

afectivamente o modificar la forma de narrar entre una entrevista y otra sin que eso implique necesariamente falsedad.

b) La víctima puede mostrar deterioro funcional transitorio

Después de experiencias de violencia, abuso, accidentes o amenazas, muchas personas presentan una disminución significativa del rendimiento cognitivo cotidiano:

- Olvidos frecuentes;
- Desconcentración;
- Fatiga mental;
- Lentificación;
- Fallas en tareas habituales;
- Dificultades en la toma de decisiones.

El perito debe diferenciar si esto corresponde a:

- Una reacción traumática esperable,
- Un cuadro ansioso o depresivo,
- Un daño neuropsicológico objetivo,
- Un cuadro disociativo,
- Un fenómeno de amplificación por litigio,
- O una combinación de factores.

c) Cuidado con la revictimización interpretativa

Una lectura pericial pobre puede revictimizar cuando interpreta como mendacidad lo que en realidad es fragmentación traumática, bloqueo o alteración del procesamiento. Por eso el experto debe saber que la consistencia de un testimonio no puede evaluarse desde parámetros exclusivamente **lógicos o lineales**, sino también desde el conocimiento de cómo el trauma afecta la memoria y el lenguaje.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

3.2. Evaluación cognitiva en imputados

Cuando se evalúa a un imputado, el análisis cognitivo también es fundamental, pero por otras razones.

Aquí suelen adquirir especial relevancia:

- Capacidad de comprensión;
- Juicio crítico;
- Control inhibitorio;
- Organización del pensamiento;
- Funciones ejecutivas;
- Capacidad de anticipar consecuencias;
- Presencia de distorsiones cognitivas defensivas;
- Consistencia entre relato, conducta y antecedentes.

a) El imputado puede presentar múltiples posiciones subjetivas frente al examen

El imputado puede:

- Minimizar hechos;
- Racionalizar conductas;
- Omitir información;
- Presentarse como confuso;
- Sobreactuar deterioro;
- Mostrarse hipercontrolado;
- Exhibir aparente frialdad;
- Desplazar responsabilidades;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Justificar sus actos mediante sesgos cognitivos.

El perito no debe asumir que toda alteración narrativa es manipulación, pero tampoco debe omitir que en este tipo de evaluaciones existen motivaciones concretas para distorsionar el desempeño o el discurso.

b) Funciones ejecutivas e imputado

En imputados, las funciones ejecutivas suelen ser especialmente relevantes.

La capacidad de inhibir impulsos, planificar, evaluar riesgos, sostener reglas y anticipar consecuencias tiene gran importancia para analizar responsabilidad, control conductual y capacidad de discernimiento.

Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso: una disfunción ejecutiva no equivale automáticamente a ausencia de responsabilidad. Puede explicar desregulación, impulsividad o pobre monitoreo, pero no reemplaza el análisis jurídico.

c) El discurso del imputado y su estructura cognitiva

A veces el imputado ofrece relatos excesivamente organizados, rígidos, sin ambivalencia ni fisuras.

En otras ocasiones, muestra contradicciones, vacíos o pseudoamnesias.

El trabajo del perito no consiste en etiquetar rápidamente estos fenómenos, sino en preguntarse:

- ¿Son compatibles con el funcionamiento cognitivo observado?
- ¿Responden a ansiedad, defensa, trauma, consumo, bajo nivel intelectual o estrategia?
- ¿Hay coherencia entre queja, conducta y rendimiento?
- ¿Existen indicadores de baja validez del esfuerzo o del desempeño?

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

3.3. Diferencias clave entre víctimas e imputados en la escena evaluativa

Es importante instruir que, aunque el método debe conservar rigor en ambos casos, el sentido clínico-pericial del examen cambia.

En víctimas, el foco suele estar en:

- Impacto traumático;
- Afectación cognitiva secundaria;
- Memoria del hecho;
- Secuelas;
- Credibilidad del relato;
- Daño psíquico y funcionalidad.

En imputados, el foco suele dirigirse a:

- Comprensión de actos;
- Juicio crítico;
- Control de impulsos;
- Intencionalidad;
- Consistencia defensiva;
- Capacidad de discernimiento;
- Distorsiones cognitivas justificatorias.

La pericia cognitiva, por tanto, no puede ser mecánica. Debe adaptarse al lugar jurídico y subjetivo del examinado.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

4. Impacto del trauma en la memoria y el relato

Este es probablemente uno de los núcleos más importantes del módulo, y uno de los más valiosos para posicionarte como experto.

El trauma no solo afecta el estado emocional; también modifica profundamente la manera en que una experiencia se registra, se almacena y se recupera.

4.1. Trauma y codificación de la experiencia

Cuando una persona atraviesa una situación de terror, amenaza extrema, abuso o violencia, **el sistema nervioso no procesa la información del mismo modo que en condiciones ordinarias.**

Bajo alta activación:

La atención puede estrecharse;

- Algunos detalles quedan hiperregistrados;
- Otros quedan fuera de foco;
- La experiencia puede codificarse en fragmentos sensoriales;
- El tiempo subjetivo puede alterarse;
- El acceso narrativo posterior puede quedar comprometido.

Esto significa que el recuerdo traumático no siempre aparece como una secuencia lógica, integrada y verbalmente organizada.

Puede aparecer en forma de:

- Imágenes,
- Sensaciones corporales,
- Escenas aisladas,
- Sonidos,

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Olores,
- Recuerdos desordenados,
- Vacíos parciales,
- Bruscas irrupciones emocionales.

4.2. Trauma y evocación del recuerdo

Evocar un hecho traumático no es simplemente “contarlo”. Muchas veces implica reingresar parcialmente en el estado emocional ligado a la experiencia.

Por eso, durante la entrevista, la persona puede:

- Quedarse en blanco;
- Confundir secuencias;
- Recordar algo más tarde y no al inicio;
- Omitir elementos intolerables;
- Desorganizarse afectivamente;
- Relatar con aparente frialdad;
- Repetir fragmentos;
- Evitar zonas enteras del recuerdo.

Desde afuera, un observador no formado podría interpretar esto como mentira o inconsistencia.

Desde una mirada informada en trauma, esto puede leerse como una forma esperable de funcionamiento mnésico bajo afectación traumática.

4.3. Memoria traumática y fragmentación

La fragmentación es uno de los conceptos clave que debes transmitir. El trauma rompe la continuidad de la experiencia. Por eso, la memoria traumática suele

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

presentarse menos como historia lineal y más como constelación de fragmentos.

Esto no implica que el recuerdo sea falso. Implica que fue almacenado bajo condiciones psíquicas y neurobiológicas excepcionales.

Manifestaciones frecuentes:

- Dificultad para ubicar cronológicamente;
- Oscilación entre hiperdetalle y vacío;
- Predominio sensorial sobre narrativo;
- Pérdida del hilo al acercarse al núcleo traumático;
- Contradicciones periféricas con conservación del núcleo central;
- Variaciones entre entrevistas según activación emocional.

4.4. Trauma y disociación

En algunos casos, especialmente en traumas severos, prolongados o infantiles, aparece la disociación como mecanismo de defensa.

La disociación puede afectar:

- Continuidad de conciencia;
- Integración del recuerdo;
- Sentido de realidad;
- Conexión entre emoción y relato;
- Acceso a determinadas escenas o significados.

Esto explica por qué algunas víctimas pueden narrar hechos extremadamente graves con tono aparentemente neutro, o bien mostrar vacíos importantes, extrañeza frente a la propia experiencia o discontinuidades de memoria.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

La ausencia de llanto o el tono plano no desacreditan un relato. La emocionalidad observable no puede ser el único criterio de valoración.

4.5. Relevancia pericial del trauma sobre la memoria

El perito debe conocer estos fenómenos porque de lo contrario corre el riesgo de cometer graves errores de interpretación.

Debe poder diferenciar:

- Inconsistencia secundaria a trauma,
- Inconsistencia secundaria a deterioro cognitivo,
- Inconsistencia por ansiedad o sugestión,
- Inconsistencia por fabulación,
- Inconsistencia por simulación,
- Inconsistencia por baja capacidad intelectual o ejecutiva.

Ese es el verdadero nivel experto del trabajo pericial.

5. Distorsiones cognitivas y su relevancia en la pericia

Este tercer eje del módulo es especialmente importante porque introduce un nivel más fino de análisis: no solo cómo una persona recuerda o rinde, sino **cómo interpreta los hechos, cómo organiza su pensamiento sobre ellos y qué sesgos o deformaciones cognitivas intervienen.**

5.1. ¿Qué son las distorsiones cognitivas?

Las distorsiones cognitivas son modos sesgados, rígidos o deformados de interpretar la realidad.

No son necesariamente mentiras.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Son formas de procesamiento que pueden surgir de:

- Mecanismos defensivos;
- Esquemas previos;
- Trauma;
- Hostilidad;
- Vergüenza;
- Culpa;
- Narcisismo;
- Ansiedad;
- Consumo;
- Rasgos de personalidad.

En el ámbito forense, las distorsiones son relevantes porque pueden influir en:

- La percepción de los hechos;
- La interpretación de intenciones ajenas;
- La reconstrucción narrativa;
- La atribución de responsabilidad;
- La minimización o magnificación del daño;
- La justificación de conductas.

5.2. Distorsiones cognitivas en víctimas

En víctimas pueden aparecer distorsiones asociadas al trauma, como:

- Autorresponsabilización;
- Minimización del daño;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Confusión sobre límites;
- Normalización de la violencia;
- Ambivalencia hacia el agresor;
- Duda sobre la propia percepción;
- Interpretación catastrófica del presente;
- Sobregeneralización del peligro.

Estas distorsiones no invalidan el sufrimiento ni el relato.

Al contrario, muchas veces son parte de la huella traumática.

Por ejemplo, una víctima puede decir:

- “quizás exagero”,
- “capaz fue culpa mía”,
- “yo debería haberlo evitado”,
- “seguro di a entender otra cosa”.

Estas formulaciones no deben leerse superficialmente como reconocimiento de falsedad, sino como posibles efectos del sometimiento, la culpa traumática o la colonización psíquica sufrida.

5.3. Distorsiones cognitivas en imputados

En imputados, las distorsiones cognitivas suelen tener especial importancia pericial **porque pueden funcionar como mecanismos de racionalización, negación o legitimación de la conducta.**

Pueden aparecer formas como:

- Minimización del hecho;
- Externalización de la responsabilidad;
- Culpabilización de la víctima;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Negación del daño;
- Justificación moral;
- Reinterpretación interesada;
- Lectura sesgada de consentimiento o provocación;
- Pensamiento dicotómico;
- Autovictimización.

Por ejemplo:

- “No fue para tanto.”
- “Ella también quiso.”
- “Yo reaccioné así porque me provocaron.”
- “No tuve opción.”
- “Todo se malinterpretó.”
- “Si pasó algo, fue por culpa del contexto.”

Estas distorsiones son muy relevantes porque muestran cómo el sujeto procesa cognitivamente su propia conducta y qué grado de insight, responsabilización o manipulación psíquica existe.

5.4. Distorsiones y testimonio

Las distorsiones cognitivas pueden afectar tanto la vivencia como el relato. No todo sesgo implica falsedad deliberada.

Pero sí exige al perito un trabajo más fino de discriminación.

Debe preguntarse:

- ¿La distorsión es defensiva o deliberada?
- ¿Está ligada a trauma, personalidad, ideología o conveniencia?

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- ¿Es estable o situacional?
- ¿Se articula con otros hallazgos?
- ¿Tiene impacto sobre la credibilidad o sobre la comprensión del hecho?

5.5. Relevancia pericial de detectar distorsiones

Detectar distorsiones cognitivas permite:

- Comprender mejor el posicionamiento subjetivo del examinado;
- Analizar el modo en que procesa los hechos;
- Valorar insight, juicio y autocrítica;
- Evitar interpretaciones ingenuas;
- Contextualizar inconsistencias;
- Enriquecer la lectura del testimonio;
- Diferenciar sufrimiento genuino de reorganización defensiva o estratégica.

La detección de distorsiones no debe usarse de modo moralizante, sino comprensivo y técnico.

6. Integración pericial: funcionamiento cognitivo, trauma y distorsión

El punto más sofisticado de este módulo es mostrar que en la pericia real estos elementos no aparecen separados. Se entrecruzan.

Una víctima puede presentar:

- Alteración atencional por hipervigilancia,
- Memoria fragmentada por trauma,
- Culpa traumática como distorsión cognitiva.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Un imputado puede mostrar:

- Buen rendimiento cognitivo general,
- Relato defensivamente organizado,
- Distorsiones justificatorias persistentes,
- Escasa autocrítica.

Una persona con daño puede tener:

- Bajo desempeño real,
- Reacción emocional secundaria,
- Exageración parcial por litigio,
- Inconsistencias derivadas de fatiga y ansiedad.

La tarea del perito consiste precisamente en no simplificar.

Debe integrar niveles:

- Cognitivo,
- Emocional,
- Defensivo,
- Conductual,
- Narrativo,
- Contextual,
- Jurídico.

7. Errores frecuentes en este tipo de evaluación

Error 1: confundir trauma con mentira

La desorganización del recuerdo traumático puede ser genuina.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Error 2: asumir que emoción visible equivale a verdad

Hay víctimas hiporreactivas y personas muy expresivas que no necesariamente dicen la verdad.

Error 3: concluir simulación por contradicciones aisladas

La simulación requiere evidencia convergente.

Error 4: interpretar toda minimización como falta de daño

Muchas víctimas minimizan por culpa, sometimiento o habituación a la violencia.

Error 5: no analizar distorsiones cognitivas en imputados

El modo en que un imputado justifica o reinterpreta sus actos es información pericial de alto valor.

Error 6: fragmentar el análisis

No basta con puntajes. Hay que integrar entrevista, pruebas, observación, contexto y función jurídica.

8. Cierre conceptual del módulo

Este segundo módulo deja instalada una idea central: **la evaluación cognitiva en contextos judiciales no consiste en medir funciones en abstracto, sino en comprender cómo esas funciones participan en la percepción, elaboración, memoria y narración de hechos jurídicamente relevantes.**

El perito experto debe poder:

- Evaluar a víctimas e imputados con criterio diferencial;
- Comprender el impacto del trauma sobre memoria y relato;
- Reconocer distorsiones cognitivas sin simplificaciones;
- Integrar rendimiento, subjetividad y contexto;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Producir conclusiones prudentes, técnicamente justificadas y clínicamente sensibles.

En otras palabras, el objetivo no es solo saber si una persona recuerda o piensa, sino **cómo recuerda, desde dónde piensa y qué valor pericial tiene ese funcionamiento.**

“En la pericia, la mente no se presenta como un mecanismo puro ni como un relato transparente. Se presenta afectada por trauma, atravesada por defensas, modelada por sesgos y puesta bajo la presión del proceso judicial. Por eso, evaluar cognitivamente no es contar errores o administrar pruebas: es leer con rigor cómo una persona percibe, recuerda, interpreta y comunica una experiencia que ha adquirido relevancia jurídica.”

10. Objetivos de aprendizaje del módulo 2

Al finalizar este módulo, los participantes deberían poder:

- Comprender la especificidad de la evaluación cognitiva en contextos judiciales;
- Diferenciar criterios de evaluación en víctimas e imputados;
- Reconocer el impacto del trauma en la memoria y la organización del relato;
- Identificar distorsiones cognitivas relevantes en la pericia;
- Evitar errores frecuentes de interpretación;
- Construir una lectura integrada entre cognición, trauma, defensa y valor jurídico

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

MÓDULO 3

Daño psíquico desde una perspectiva neuropsicológica

1. Apertura conceptual del módulo

En el campo forense, pocas categorías tienen tanto peso como la de **daño psíquico**. De su adecuada conceptualización y fundamentación pueden depender decisiones judiciales de enorme impacto: indemnizaciones, responsabilidades civiles, medidas de protección, valoraciones de credibilidad, entre otras.

Sin embargo, el daño psíquico es también una de las categorías más frecuentemente mal utilizadas.

A menudo se lo reduce a la presencia de síntomas, se lo confunde con malestar subjetivo o se lo sobregeneraliza sin una adecuada fundamentación técnica.

Desde una perspectiva neuropsicológica forense, el daño psíquico no puede entenderse únicamente como **sufrimiento emocional**.

Debe pensarse como una **alteración funcional del aparato psíquico**, que compromete procesos cognitivos, emocionales, conductuales y relacionales, y que puede tener correlatos en el funcionamiento cerebral, aun cuando no exista lesión estructural observable.

Este módulo propone entonces un abordaje riguroso, integrando:

- Psicotraumatología,
- Neuropsicología,
- Clínica,
- Y criterios periciales de fundamentación.

El objetivo no es solo identificar daño, sino **evaluarlo, diferenciarlo, describirlo y justificarlo técnicamente**, especialmente en relación con el **nexo causal**.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

2. Conceptualización del daño psíquico

2.1. Definición operativa en contexto forense

El daño psíquico puede definirse como una **alteración persistente del funcionamiento psicológico**, que afecta la vida cotidiana de una persona en múltiples dimensiones (cognitiva, emocional, conductual, vincular), y que se vincula con un evento o conjunto de eventos significativos.

No se trata simplemente de que la persona “esté mal” o “sufra”.

El daño implica:

- Modificación del funcionamiento previo;
- Persistencia en el tiempo;
- Impacto en la vida cotidiana;
- Alteración de capacidades;
- Dificultad de recuperación espontánea;
- Correlación con un evento potencialmente dañino.

En el ámbito pericial, el daño psíquico debe ser **objetivable en términos clínicos y funcionales**, no solo declarado.

2.2. Diferencia entre malestar y daño

Este punto es crucial para una pericia rigurosa.

No todo malestar constituye daño psíquico.

Una persona puede experimentar angustia, tristeza o ansiedad frente a un evento difícil sin que eso implique una alteración estructural o persistente del funcionamiento.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

El daño psíquico supone un salto cualitativo:

- El malestar es esperable y transitorio;
- El daño implica una **afectación sostenida y desorganizadora**.

El perito debe poder discriminar:

- Reacciones adaptativas normales;
- Cuadros reactivos;
- Trastornos estructurados;
- Secuelas persistentes.

2.3. Dimensiones del daño psíquico

Desde una perspectiva neuropsicológica, el daño debe evaluarse en múltiples dimensiones:

a) Dimensión cognitiva

- Fallas de memoria;
- Dificultades atencionales;
- Lentificación;
- Problemas ejecutivos;
- Desorganización del pensamiento.

b) Dimensión emocional

- Ansiedad persistente;
- Depresión;
- Irritabilidad;
- Hipersensibilidad;
- Anestesia emocional.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

c) Dimensión conductual

- Evitación;
- Retraimiento;
- Impulsividad;
- Cambios en hábitos;
- Alteración del funcionamiento cotidiano.

d) Dimensión vincular

- Aislamiento;
- Desconfianza;
- Dificultad en relaciones;
- Cambios en roles familiares o laborales.

e) Dimensión funcional

- Deterioro laboral;
- Dificultades académicas;
- Alteración en la autonomía;
- Disminución del rendimiento global.

El daño psíquico no se define por un síntoma aislado, sino por la configuración global del funcionamiento alterado.

3. Relación entre trauma, cerebro y sintomatología

Este es uno de los puntos más potentes del módulo, porque integra neuropsicología con psicotraumatología.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

3.1. El trauma como fenómeno neuropsicológico

El trauma no es solo un evento externo.

Es una experiencia que desborda la capacidad del sujeto para procesarla e integrarla.

Desde el punto de vista neuropsicológico, el trauma impacta en:

- Sistemas de alerta y supervivencia;
- Regulación emocional;
- Procesamiento de la memoria;
- Funciones ejecutivas;
- Integración narrativa de la experiencia.

Esto implica que el daño psíquico no es solamente “emocional”, sino también **cognitivo y funcional**.

3.2. Alteraciones neuropsicológicas asociadas al trauma

El trauma puede producir:

a) Alteraciones atencionales

- Hipervigilancia;
- Distractibilidad;
- Dificultad para sostener foco.

b) Alteraciones mnésicas

- Recuerdos intrusivos;
- Fragmentación;
- Amnesia parcial;
- Dificultad de evocación organizada.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

c) Alteraciones ejecutivas

- Impulsividad;
- Dificultad para planificar;
- Rigidez cognitiva;
- Problemas de toma de decisiones.

d) Alteraciones en la regulación emocional

- Hiperactivación;
- Labilidad emocional;
- Embotamiento afectivo.

e) Alteraciones en el procesamiento del tiempo

- Confusión temporal;
- Sensación de presente continuo del trauma.

3.3. Trauma sin lesión estructural

Es fundamental transmitir esto:

El daño psíquico puede existir sin que haya lesión cerebral visible.

Esto es clave en pericia, porque evita reduccionismos biologicistas.

El funcionamiento puede estar profundamente alterado sin que una neuroimagen muestre daño estructural.

La neuropsicología forense no busca solo lesiones, sino **disfunciones en sistemas cognitivos y emocionales**.

3.4. Trauma crónico vs trauma agudo

También es importante diferenciar:

Trauma agudo

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Evento puntual;
- Impacto intenso;
- Posible recuperación progresiva.

Trauma crónico

- Repetición;
- Exposición prolongada;
- Mayor desorganización;
- Mayor probabilidad de daño persistente.

Esto tiene implicancias directas en la evaluación del daño.

4. Indicadores clínicos y periciales del daño psíquico

El perito no puede basarse solo en el relato. Debe identificar indicadores consistentes.

4.1. Indicadores clínicos

Incluyen:

- Sintomatología emocional persistente;
- Alteraciones del sueño;
- Ansiedad o depresión sostenida;
- Hipervigilancia;
- Evitación;
- Retraimiento;
- Cambios conductuales;
- Afectación en la regulación emocional;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Síntomas disociativos.

4.2. Indicadores cognitivos (neuropsicológicos)

- Fallas de memoria;
- Dificultades atencionales;
- Lentificación;
- Alteraciones ejecutivas;
- Incoherencias secundarias a desorganización;
- Fatiga cognitiva.

4.3. Indicadores funcionales

- Deterioro laboral;
- Dificultades en estudio;
- Aislamiento social;
- Pérdida de autonomía;
- Cambios en roles.

4.4. Indicadores periciales

No basta con listar síntomas.

Hay que analizar:

- Consistencia entre relato y conducta;
- Coherencia entre entrevistas;
- Congruencia con antecedentes;
- Plausibilidad clínica;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Relación con el evento alegado;
- Evolución temporal;
- Impacto funcional real.

4.5. Diferenciación con simulación o exageración

El perito debe considerar:

- Si los síntomas son coherentes;
- Si hay sobreactuación;
- Si hay inconsistencias significativas;
- Si el rendimiento es compatible con la queja;
- Si hay variabilidad inexplicable.

Pero siempre con prudencia. La simulación no se afirma sin evidencia sólida.

5. Nexo causal: criterios para su fundamentación

Este es uno de los puntos más importantes y complejos.

5.1. ¿Qué es el nexo causal?

Es la relación entre un hecho y el daño observado.

No basta con que haya daño. Hay que demostrar que ese daño está vinculado, de manera razonable y fundamentada, con el evento en cuestión.

5.2. El error frecuente

El error más común es asumir causalidad directa sin análisis.

Ejemplo incorrecto:

“Presenta ansiedad → hubo un evento → entonces el evento causó la ansiedad.”

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Esto no es suficiente en pericia.

5.3. Criterios para fundamentar el nexo causal

El perito debe considerar:

a) Temporalidad

- Aparición de síntomas posterior al evento;
- Evolución en el tiempo.

b) Verosimilitud clínica

- Compatibilidad entre tipo de evento y tipo de daño.

c) Ausencia o presencia de antecedentes

- Funcionamiento previo;
- Vulnerabilidades.

d) Intensidad del evento

- Gravedad;
- Repetición;
- Impacto subjetivo.

e) Consistencia del cuadro

- Coherencia interna;
- Estabilidad sintomática.

f) Exclusión de otras causas

- Factores previos;
- Condiciones médicas;
- Consumo;
- Contexto vital.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

5.4. Nexos causales complejos (multicausalidad)

En la práctica real, el daño rara vez tiene una causa única.

El perito debe poder pensar en términos de:

- Factores predisponentes;
- Factores desencadenantes;
- Factores mantenedores.

Esto eleva el nivel técnico de la pericia.

5.5. Formulación pericial del nexo causal

El perito no afirma causalidad absoluta, sino que establece:

- Compatibilidad;
- Probabilidad;
- Relación plausible;
- Contribución significativa del evento.

Esto debe redactarse con precisión, evitando afirmaciones dogmáticas.

6. Integración del módulo

Este módulo articula tres niveles:

1. **Clínico** → síntomas, sufrimiento, funcionamiento
2. **Neuropsicológico** → memoria, atención, funciones ejecutivas
3. **Pericial** → evidencia, coherencia, nexo causal

El perito experto integra estos niveles para construir una conclusión sólida.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

7. Cierre conceptual del módulo

La evaluación del daño psíquico desde una perspectiva neuropsicológica implica comprender que el sufrimiento puede traducirse en alteraciones funcionales complejas que afectan la cognición, la emoción y la conducta.

Pero en el ámbito forense, no basta con reconocer ese daño.

Es necesario:

- Describirlo con precisión;
- Demostrar su impacto;
- Diferenciarlo de otras condiciones;
- Y fundamentar su relación con el evento en cuestión.

8. Cierre:

“En la pericia, el daño psíquico no se presume, se demuestra. No se deduce de la emoción, se construye a partir de evidencia clínica, cognitiva y funcional. Y el verdadero desafío del perito no es solo decir que alguien está afectado, sino explicar con rigor cómo, cuánto y por qué ese daño se vincula con un hecho determinado.”

9. Objetivos de aprendizaje del módulo

Al finalizar, los participantes podrán:

- Conceptualizar el daño psíquico con rigor forense;
- Comprender su relación con el funcionamiento neuropsicológico;
- Identificar indicadores clínicos y periciales;
- Diferenciar daño de malestar;
- Fundamentar el nexo causal con criterios técnicos;
- Evitar errores frecuentes en la práctica pericial.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

MÓDULO 4

Simulación, disimulación y sobredimensión en la evaluación forense

1. Apertura conceptual del módulo

En el ámbito forense, el perito no solo evalúa síntomas, relatos o funciones cognitivas. Evalúa también la **validez de lo que observa y de lo que le es presentado**.

A diferencia del contexto clínico, donde predomina una demanda de ayuda, en el contexto judicial existen frecuentemente **intereses en juego**: económicos, legales, penales, vinculares o institucionales.

Esto introduce una variable central: la posibilidad de que el examinado **modifique intencionalmente su presentación**.

Esto no implica partir de la sospecha sistemática, pero sí obliga a una postura técnica que contemple que:

- No todo lo que se dice es necesariamente espontáneo;
- No todo síntoma es necesariamente genuino;
- No toda coherencia es garantía de verdad;
- No toda incoherencia es prueba de simulación.

El trabajo del perito experto consiste en construir una lectura fina que permita diferenciar entre:

- Sufrimiento genuino,
- Reorganizaciones defensivas,
- Exageraciones,
- Omisiones,
- Y simulaciones deliberadas.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Este módulo introduce entonces una dimensión clave: **la evaluación de la credibilidad del funcionamiento psicológico y cognitivo.**

2. ¿Qué es la simulación en el contexto forense?

2.1. Definición técnica

La simulación en el contexto forense se define como la producción intencional de síntomas falsos o la exageración deliberada de síntomas reales, con el objetivo de obtener un beneficio externo.

Ese beneficio puede ser:

- Evitar una sanción penal;
- Obtener una indemnización;
- Acceder a una pensión o incapacidad;
- Influir en la credibilidad de un testimonio;
- Modificar decisiones judiciales;
- Obtener ventajas en un conflicto.

El elemento central es la intencionalidad.

2.2. Diferenciar simulación de otros fenómenos

Es fundamental enseñar que no todo lo que parece “extraño” es simulación.

Debe diferenciarse de:

a) Disimulación

Ocultamiento o minimización de síntomas reales.

Ejemplo: un imputado que niega consumo, impulsividad o síntomas.

b) Sobredimensión (exageración)

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Amplificación de síntomas reales sin necesariamente producir síntomas completamente falsos.

Ejemplo: una persona con ansiedad leve que se presenta como completamente incapacitada.

c) Reacciones emocionales genuinas intensas

Estados de alta ansiedad, trauma o desorganización pueden generar conductas que parecen inconsistentes sin ser simuladas.

d) Trastornos reales

Algunos cuadros psiquiátricos o neuropsicológicos generan presentaciones atípicas.

e) Sugestibilidad o confusión

Especialmente en niños o personas vulnerables.

2.3. La simulación no es un diagnóstico clínico

La simulación no es un trastorno mental.

Es una **conducta en contexto**, que debe evaluarse desde una perspectiva funcional y pericial, no psicopatológica.

3. Indicadores clínicos de simulación y exageración

El perito no detecta simulación por intuición.

Se basa en **indicadores convergentes**.

3.1. Inconsistencias internas

- Contradicciones en el relato;
- Cambios significativos sin justificación;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Versiones incompatibles entre entrevistas;
- Dificultad para sostener una narrativa coherente bajo repregunta.

⚠ Pero cuidado: no toda inconsistencia implica simulación (puede haber trauma, ansiedad, baja capacidad cognitiva).

3.2. Inconsistencia entre relato y conducta

- Refiere severo deterioro pero se desempeña adecuadamente en la entrevista;
- Declara fallas mnésicas graves pero recuerda múltiples detalles espontáneamente;
- Dice no poder concentrarse pero mantiene atención sostenida.

Este tipo de discrepancias es altamente relevante.

3.3. Rendimiento atípico en pruebas

- Desempeño peor que lo esperable incluso en tareas simples;
- Patrones de error incompatibles con daño neurológico conocido;
- Respuestas aleatorias o inconsistentes;
- Variabilidad extrema sin explicación.

3.4. Sobreactuación sintomática

- Dramatización excesiva;
- Presentación estereotipada de síntomas;
- Uso de lenguaje técnico aprendido;
- Exageración de déficits de forma poco verosímil.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

☎ 099 462 504 | ✉ mauricioberon@yahoo.com

3.5. Síntomas improbables o incoherentes

- Combinaciones de síntomas incompatibles;
- Quejas cognitivas extremas sin correlato funcional;
- Déficits que no siguen patrones neuropsicológicos conocidos.

3.6. Motivación externa evidente

- Contexto de litigio;
- Beneficios económicos en juego;
- Procesos penales;
- Disputas legales.

⚠ La presencia de motivación no prueba simulación, pero aumenta la necesidad de análisis.

4. Diferenciación entre síntomas genuinos y fingidos

Este es uno de los puntos más complejos y valiosos del módulo.

4.1. El error del principiante

El error más frecuente es pensar en términos binarios:

- Verdadero vs falso
- Sincero vs mentiroso

La realidad pericial es mucho más compleja.

4.2. Criterios para diferenciar

El perito debe integrar múltiples niveles:

a) Coherencia interna

¿El relato se sostiene en sí mismo?

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

☎ 099 462 504 | ✉ mauricioberon@yahoo.com

b) Coherencia longitudinal

¿Se mantiene a lo largo del tiempo?

c) Coherencia interfuentes

¿Coincide con antecedentes, informes, historia?

d) Coherencia con el funcionamiento cognitivo

¿Es compatible con memoria, atención, nivel intelectual?

e) Plausibilidad clínica

¿Los síntomas tienen sentido desde la psicopatología o neuropsicología?

f) Impacto funcional real

¿Hay correlato en la vida cotidiana?

4.3. El concepto de “validez del desempeño”

En neuropsicología forense es central evaluar si la persona está realizando un **esfuerzo genuino**.

Un bajo rendimiento puede deberse a:

- Daño real;
- Ansiedad;
- Fatiga;
- Desmotivación;
- O simulación.

La tarea del perito es discriminar estas posibilidades.

4.4. Zona gris: el fenómeno mixto

Muchos casos no son “puros”.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Puede haber:

- Síntomas reales + exageración;
- Daño + sobredimensión;
- Sufrimiento genuino + organización defensiva;
- Déficit leve + presentación catastrófica.

5. Estrategias de evaluación y detección

5.1. Evaluación multimétodo

Nunca se debe concluir simulación con una sola fuente.

Debe integrarse:

- Entrevista clínica;
- Observación conductual;
- Pruebas cognitivas;
- Análisis de consistencia;
- Antecedentes;
- Evolución temporal.

5.2. Entrevista estratégica

El perito experto no solo escucha, sino que **explora activamente**.

- Repregunta;
- Cambia el orden de los hechos;
- Profundiza detalles;
- Evalúa tolerancia a la contradicción;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Observa reacciones ante inconsistencia.

5.3. Análisis de consistencia

Se analiza:

- Coherencia intraentrevista;
- Coherencia interentrevistas;
- Coherencia con pruebas;
- Coherencia con historia.

5.4. Observación conductual

Muy importante:

- Actitud frente a la evaluación;
- Nivel de esfuerzo;
- Fatigabilidad;
- Conducta espontánea vs conducta evaluada;
- Control emocional;
- Estilo de respuesta.

5.5. Evaluación neuropsicológica

Se observan:

- Patrones de error;
- Rendimiento diferencial;
- Consistencia;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Discrepancias entre tareas;
- Plausibilidad de déficits.

5.6. Evaluación del contexto

Siempre considerar:

- Litigio;
- Incentivos externos;
- Presión ambiental;
- Historia previa.

5.7. Principio clave: evidencia convergente

Nunca se concluye simulación por un solo indicador.

Debe haber:

- Múltiples indicadores,
- Coherentes entre sí,
- Sostenidos en el tiempo,
- Compatibles con el análisis global.

6. Formulación pericial de la simulación

El perito no debe escribir:

 “El sujeto simula”

Debe formular con rigor:

- ✓ “Se observan indicadores consistentes con una baja validez del esfuerzo”
- ✓ “El patrón de rendimiento resulta incompatible con un deterioro

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

neurocognitivo

genuino”

✓ “Se identifican inconsistencias significativas entre el discurso y el desempeño observado”

✓ “Los hallazgos sugieren la posible presencia de sobredimensión sintomática”

7. Errores frecuentes en la detección de simulación

Error 1: diagnosticar por intuición

Error 2: confundir trauma con incoherencia simulada

Error 3: asumir que todo litigante exagera

Error 4: no considerar la disimulación

Error 5: basarse en un solo test

Error 6: no integrar el contexto

8. Integración del módulo

Este módulo articula:

- Psicología clínica,
- Neuropsicología,
- Análisis de conducta,
- Lógica pericial.

El perito experto no busca “descubrir mentirosos”, sino evaluar la **validez del funcionamiento presentado**.

9. Cierre

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

La simulación, la disimulación y la sobredimensión forman parte del campo real de la evaluación forense. Ignorarlas es ingenuo. Sobredimensionarlas es sesgado.

El desafío del perito es sostener una posición intermedia:

- Ni crédulo,
- Ni persecutorio.

Una posición basada en método, evidencia y prudencia.

“En la pericia, no evaluamos solo lo que la persona padece, sino también cómo lo presenta. Y entre el sufrimiento genuino y la simulación deliberada existe un territorio complejo, donde conviven síntomas reales, defensas psíquicas y motivaciones externas.

El verdadero trabajo del perito no es juzgar, sino discriminar con rigor qué parte de ese funcionamiento puede considerarse válida, consistente y clínicamente plausible.”

11. Objetivos de aprendizaje del módulo

Al finalizar, los participantes podrán:

- Definir simulación, disimulación y sobredimensión;
- Identificar indicadores clínicos relevantes;
- Diferenciar síntomas genuinos de fingidos;
- Aplicar estrategias de evaluación;
- Evitar errores frecuentes;
- Formular conclusiones con rigor pericial.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

MÓDULO 5

Integración pericial y análisis de casos

1. Apertura conceptual del módulo

En la práctica forense, el verdadero desafío no está en administrar pruebas ni en realizar entrevistas.

Está en algo mucho más complejo: **integrar información heterogénea en una conclusión técnica sólida, coherente y jurídicamente útil.**

El perito no es un recolector de datos. Es un **constructor de inferencias fundamentadas.**

En cada evaluación, el profesional se enfrenta a múltiples capas de información:

- Lo que el sujeto dice;
- Cómo lo dice;
- Cómo funciona cognitivamente;
- Qué muestra emocionalmente;
- Qué antecedentes existen;
- Qué contradicciones aparecen;
- Qué contexto rodea el caso;
- Qué se le está preguntando desde el ámbito jurídico.

El valor del perito no reside en la cantidad de información que obtiene, sino en su capacidad de **organizarla, jerarquizarla, contrastarla e interpretarla.**

Este módulo apunta justamente a eso: a enseñar a pasar de la evaluación a la **construcción pericial.**

2. Articulación de datos clínicos, cognitivos y contextuales

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

2.1. El principio de integración

Uno de los errores más frecuentes en evaluaciones es analizar cada dato de forma aislada. En la práctica pericial, ningún dato tiene valor por sí solo. Todo dato adquiere sentido en relación con otros.

El perito trabaja integrando tres grandes niveles:

a) Nivel clínico

- Sintomatología;
- Estado emocional;
- Historia subjetiva;
- Dinámica psíquica.

b) Nivel cognitivo (neuropsicológico)

- Memoria;
- Atención;
- Funciones ejecutivas;
- Coherencia narrativa;
- Rendimiento en pruebas.

c) Nivel contextual

- Situación judicial;
- Motivaciones externas;
- Historia vital;
- Antecedentes;
- Entorno social y familiar;
- Evolución temporal.

El análisis pericial ocurre en la intersección de estos tres niveles.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

2.2. Ejemplo de integración

Un error sería decir:

“Presenta fallas de memoria → hay daño.”

Un análisis integrado sería:

“Se observan dificultades mnésicas en el contexto de alta ansiedad, hipervigilancia y relato traumático, sin un patrón consistente con deterioro neurocognitivo estructural.”

2.3. El concepto de coherencia global

El perito debe preguntarse constantemente:

- ¿Lo que el sujeto relata es coherente con su funcionamiento cognitivo?
- ¿Lo que muestran las pruebas es coherente con la entrevista?
- ¿Lo observado es compatible con el contexto?
- ¿Hay convergencia o divergencia entre fuentes?

La clave no es buscar perfección, sino **coherencia plausible**.

2.4. Integración como construcción de hipótesis

El perito no trabaja con certezas absolutas, sino con hipótesis fundamentadas.

Debe poder construir formulaciones como:

- “Los hallazgos son compatibles con...”
- “Se observa una relación plausible entre...”
- “Los datos sugieren...”

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- “No se identifican elementos suficientes para...”

Esto muestra rigor y prudencia.

3. Construcción del informe pericial

Este es uno de los puntos más importantes del módulo, porque el informe es el producto final del trabajo.

3.1. El informe como pieza técnica y jurídica

El informe no es un resumen clínico.

Es un **documento técnico con valor probatorio**.

Debe ser:

- Claro;
- Estructurado;
- Fundamentado;
- Comprensible para no especialistas;
- Defendible en audiencia.

3.2. Estructura sugerida del informe

1. Datos identificatorios

- Nombre;
- Edad;
- Motivo de pericia;
- Expediente.

2. Objeto de la pericia

- Qué se solicita evaluar.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

3. Metodología

- Entrevistas;
- Técnicas utilizadas;
- Fuentes consultadas.

4. Antecedentes relevantes

- Historia clínica;
- Contexto;
- Datos significativos.

5. Observación clínica

- Conducta;
- Actitud;
- Vínculo;
- Expresión emocional.

6. Evaluación cognitiva

- Memoria;
- Atención;
- Funciones ejecutivas;
- Consistencia.

7. Análisis e integración

Este es el corazón del informe.

Aquí el perito:

- Articula datos;
- Interpreta;

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Fundamenta;
- Responde implícitamente a la pregunta pericial.

8. Conclusiones

- Claras;
- Sintéticas;
- Alineadas con los puntos de pericia;
- Sin contradicciones internas.

3.3. Estilo de redacción

El lenguaje debe ser:

- técnico pero comprensible;
- preciso;
- no ambiguo;
- no moralizante;
- no especulativo.

Ejemplo experto:

- ✓ “Se observan indicadores consistentes con...”
- ✓ “El patrón de funcionamiento resulta compatible con...”
- ✓ “No se identifican elementos suficientes para afirmar...”

Evitar:

- ✗ “Creo que...”
- ✗ “Me parece que...”
- ✗ “Es evidente que...”

3.4. El valor de la argumentación

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Un informe no vale por lo que afirma, sino por cómo lo fundamenta.

Cada conclusión debe poder responder:

- ¿En qué datos se basa?
- ¿Cómo se llegó a esa inferencia?
- ¿Es coherente con el resto del informe?

4. Errores frecuentes en evaluaciones periciales

Este punto es clave para diferenciarte como docente experto.

4.1. Error 1: No integrar la información

Analizar síntomas, pruebas y contexto por separado.

4.2. Error 2: Conclusiones apresuradas

Inferir daño, simulación o causalidad sin evidencia suficiente.

4.3. Error 3: Uso incorrecto de tests

Sobreinterpretar resultados o usarlos sin contexto.

4.4. Error 4: Lenguaje confuso o excesivamente técnico

El informe pierde valor si no es comprensible.

4.5. Error 5: Responder lo que no se preguntó

El perito debe ceñirse al objeto de la pericia.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

4.6. Error 6: Falta de prudencia inferencial

Afirmaciones categóricas sin sustento.

4.7. Error 7: No considerar simulación o contexto

Ignorar variables clave del ámbito forense.

5. Análisis de casos reales (enfoque clínico-forense)

Este es el punto más potente del módulo.

CASO 1: Víctima con relato fragmentado

Presentación

Mujer adulta, víctima de abuso, relato desorganizado, lagunas, ansiedad intensa.

Lectura superficial

“Inconsistente → poco creíble”

Lectura experta

- Fragmentación compatible con trauma;
- Coherencia en núcleo central;
- Afectación emocional congruente;
- Sin indicadores de simulación.

Conclusión pericial

Relato compatible con funcionamiento traumático, no invalidado por fragmentación.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

CASO 2: Imputado con deterioro cognitivo alegado

Presentación

Hombre refiere pérdida de memoria severa tras accidente.

Hallazgos

- Recuerda detalles complejos;
- Desempeño inconsistente;
- Errores atípicos;
- Contexto de litigio económico.

Lectura experta

- Baja validez del esfuerzo;
- Sobredimensión sintomática.

Conclusión

Indicadores compatibles con exageración.

CASO 3: Daño psíquico en litigio civil

Presentación

Persona con ansiedad, dificultades laborales post evento.

Análisis

- Síntomas persistentes;
- Coherencia temporal;
- Impacto funcional;
- Sin antecedentes significativos.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Conclusión

Daño psíquico compatible con el evento, con nexo causal plausible.

6. Integración final

Este módulo enseña que el trabajo pericial es una **síntesis compleja**, donde convergen:

- Clínica,
- Neuropsicología,
- Análisis de conducta,
- Contexto jurídico.

El perito experto no describe: **interpreta con fundamento**.

7. Cierre

La pericia psicológica no consiste en aplicar técnicas, sino en **pensar con rigor sobre la mente humana en contextos de conflicto jurídico**.

El verdadero valor del perito radica en su capacidad de:

- Integrar información compleja;
- Sostener una posición técnica;
- Evitar simplificaciones;
- Construir conclusiones prudentes;
- Producir informes sólidos y defendibles.

“En la pericia, los datos por sí solos no hablan. Es el perito quien les da sentido, quien los organiza y quien construye una lectura técnica que

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

pueda sostenerse frente al sistema de justicia. Y ese es el verdadero desafío: no solo evaluar, sino pensar, integrar y fundamentar con rigor.”

9. Objetivos de aprendizaje del módulo

Al finalizar, los participantes podrán:

- Integrar datos clínicos, cognitivos y contextuales;
- Construir informes periciales sólidos;
- Evitar errores frecuentes;
- Analizar casos desde una mirada experta;
- Desarrollar pensamiento pericial.

Conclusiones forenses:

A lo largo de esta masterclass no solo trabajamos conceptos. Trabajamos una forma de mirar, de evaluar y, sobre todo, de pensar.

Aprendimos que en el campo neuroforense no alcanza con escuchar un relato ni con aplicar un test.

Es necesario comprender **cómo funciona cognitivamente ese sujeto**, cómo procesa la experiencia, cómo recuerda, cómo organiza su discurso y qué variables están modulando ese rendimiento.

Aprendimos que:

- La memoria no es una grabación,
- La atención condiciona lo que se percibe,
- Las funciones ejecutivas organizan la conducta y el relato,

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

- Y que el trauma puede fragmentar sin que eso implique falsedad.

También vimos que ningún test por sí solo responde una pericia. Que el verdadero trabajo está en la **integración**: cognición, emoción, conducta, contexto y demanda judicial.

Y es justamente cuando termina la técnica, cuando comienza el pensamiento.

Porque llega ese momento en que el perito queda a solas con todo lo recogido. Y ahí ya no hay protocolos que resuelvan. Ahí aparece la responsabilidad de construir una lectura.

Una lectura donde:

- Lo coherente no garantiza verdad,
- Lo fragmentado no implica mentira,
- Y lo evidente no siempre es lo central.

El perito no está para creer ni para desconfiar. Está para **pensar con rigor** y sostener conclusiones que puedan ser defendidas.

Por eso, el verdadero valor de lo que trabajamos hoy no está en los contenidos aislados,

sino en haber comenzado a construir algo mucho más importante:

Una forma de razonamiento neuroforense.

Una forma de pensar que:

- No se apura en concluir,
- No simplifica lo complejo,
- Y no responde a expectativas externas, sino a la evidencia disponible.

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com

Porque, en definitiva, una buena pericia no es la que dice más, sino la que dice con fundamento y sabe hasta dónde puede afirmar.

¡Muchas gracias!

¡Hasta la próxima!

Lic. Mauricio Berón

Psicólogo | Perito Judicial y Forense

Especialista en Evaluación Psicológica Forense y Victimología

 099 462 504 |  mauricioberon@yahoo.com